

Nr. 105 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 22. Juni 1937, 11 Uhr

R 2/3298, Bl. 55–63 Besprechungsvermerk des RR Bußmann/RFM¹

Anwesend: MR Sperl (Vorsitz), ORR Kohler, RR Martini, RAss. Rust, Kahlert (RWiM); RBkD Müller, Hoppe; RR Bußmann (RFM); AGR Herbig (RJuM); RR Bärmann (StdF).

Beginn: 11:00

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[VERLÄNGERUNG DES ANLEIHESTOCKGESETZES UND VERWENDUNG DER AUFGESTOCKTEN BETRÄGE]

I. Den Vorsitz führte Min[isterial]Rat Sperl vom RWiM. Neben weiteren Vertretern des RWiM waren anwesend Vertreter des RJuM, des StdF, der Reichsbank und der Dego². Vom RFM nahm Reg[ierungs]Rat Dr. Bußmann teil.

a) Einleitend führte *MinRat Sperl* aus, daß die Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt eine Verlängerung des Gesetzes³ erwünscht erscheinen ließen, wenn auch die ursprünglich mit dem Gesetz angestrebten Ziele zur Zeit zum Teil an Bedeutung verloren hätten. So liege die Zinssenkung, zu deren Vorbereitung das Gesetz dienen sollte, hinter uns⁴. Auch sei zur Zeit dem Gesetz als Mittel der Kurspflege auf dem Rentenmarkt keine wesentliche Bedeutung zuzusprechen. Darüber hinaus aber sei es noch immer in der Richtung wirksam, daß die Gesellschaften von einer unerwünschten Steigerung ihrer Ausschüttungen abgehalten würden. Das führe zu einer inneren Kräftigung der Gesellschaften, die den der Wirtschaft von der Staatsführung gestellten Aufgaben zugute käme⁵. Da man zur Zeit auf das Gesetz nicht glaube verzichten zu können, habe das RWiM eine unveränderte Verlängerung der geltenden Bestimmungen um 3 Jahre vorbereitet⁶.

¹ Abschrift in R 2/56009, Geh. 1; kürzere Ergebnissniederschrift des RWiM durch RAss. Kahlert: R 3101/15749/1, Bl. 55–60 (mit Teilnehmerliste). Zu der Besprechung hatte der RWiM am 15. 6. 1937 den RFM, RJuM, das RBkDir. und den StdF unter Beifügung eines GesEntw. (u. Anm. 6) eingeladen; ebd. Bl. 53 f. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22390; II 3, Reg. Nr. 31442. – Sprecher bzw. vertretene Ressorts vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Deutsche Golddiskontbank; vgl. ARH II/1, Nr. 3 Anm. 3.

³ Gesetz über die Gewinnverteilung bei Kapitalgesellschaften (AnleihestockG) vom 4. 12. 1934 (RGBl. I S. 1222). Zu Inhalt und Intention s. ARH II/1, Nrr. 52, 53 II P. 15.

⁴ Zinskonversion vom Jan./Febr. 1935; s. ARH II/1, Nrr. 81, 85 P. 7, 106 P. 14.

⁵ Erwünschter Nebeneffekt des AnleihestockG war die vermehrte Ansammlung von Eigenkapital durch die Unternehmen, aus dem notwendige oder vom VJP erwartete Investitionen und Betriebserweiterungen finanziert werden konnten, ohne den für die Aufrüstung reservierten Kapitalmarkt beanspruchen zu müssen.

⁶ In einer Pressemitteilung vom 5. 3. 1937 hatte das RWiM angekündigt, daß die im Anleihestock angesammelten Beträge nach drei Jahren, wie im Gesetz angekündigt, ab Ende 1937 an die berechtigten Gesellschafter ausgeschüttet würden, das AnleihestockG selbst aber wiederum um drei Jahre verlängert werde, und zwar unter verschärften Bedingungen. ORR Kohler ließ dazu das RFM wissen, diese Verlautbarungen beruhten auf einer persönl. Initiative von RBkP Schacht, „der unverzügliches Handeln für geboten erachtet habe, da an der Börse beunruhigende Gerüchte über die Absichten der Reichsregierung in Umlauf gesetzt worden seien“; R 2/3298, Bl. 14 f.; R 3101/15749/1, Bl. 16; NS-PRESSEANWEISUNGEN 5/I, Nr. 576. Die Beweggründe Schachts erschließen sich aus einer undat. und ungez. Aufzeichnung der RBk: Der Anleihestock habe „eine erhebliche Bedeutung als kursregulierender Faktor gezeigt, zumal ihm stetig neue Mittel während des Bestehens des Gesetzes zufließen“. Eine Gesetzesverlängerung erscheine „unbedingt erforderlich, da die Gründe, die zu seinem Erlaß geführt haben, unverändert fortbestehen und seine Bestimmungen sich bewährt haben“. Jedoch riet die RBk von einer direkten Ausfolgung der Gesellschafteranteile, wie Schacht sie angekündigt hatte, wegen der „unerwünschte[n] Beanspruchung des Marktes“ ab und favorisierte die Auszahlung in Form von Zertifikaten: „Notwendig wäre es allerdings, um eine Kursbeeinflussung der einzelnen Aktien nach Möglichkeit zu

Der *Vertreter des RFM* wies darauf hin, daß eine Verlängerung des Gesetzes nur dann sinnvoll erscheine, wenn über die Verwendung und Zuteilung der aufgestockten Beträge von den bisherigen abweichende Bestimmungen getroffen würden⁷. Diese Frage hänge aber eng damit zusammen, was mit den bei Ablauf des Gesetzes bereits aufgestockten Beträgen geschehen solle.

Seitens des *RWiM* wurde daraufhin dargelegt, daß die Aufteilung des Anleihestocks unter die Gesellschafter in einem Zuge geplant sei. Es sei beabsichtigt, die den Gesellschaftern zustehenden Beträge in der jeweiligen Form, in der sie Anlage gefunden hätten, an die Gesellschaften auszukehren, die ihrerseits die Beträge mit der nächsten Ausschüttung an ihre Gesellschafter weiterleiten sollten. Soweit die Stückelung das zuließe, seien den Gesellschaftern Wertpapiere auszuhändigen. Soweit das nicht möglich sei, wäre ihnen der auf sie entfallende Betrag in bar zuzuweisen. Die gesamten aufgestockten Wertpapiere sollten nach der Zuteilung an die Gesellschafter noch 9 Monate gesperrt werden. Bei Barzahlungen müssen die Gesellschaften berechtigt sein, 5 bis 6% einzubehalten. Auf dieser Grundlage sei die Refinanzierung für die Gesellschaften möglich. Da die Abschlüsse der Gesellschaften sich über 1 Jahr verteilten, sei auf diese Weise sichergestellt, daß ein etwaiges Angebot auf dem Rentenmarkt sich über einen längeren Zeitraum erstrecke und deshalb keinen wesentlichen Kursdruck auslösen könne.

Der *Vertreter des RFM* wies zunächst darauf hin, daß bei einer solchen Handhabung der Aufteilung des Stocks die Verlängerung des Gesetzes in unveränderter Form wohl kaum die erhofften Wirkungen haben dürfte. Es sei vielmehr damit zu rechnen, daß die Gesellschafter trotz des Gesetzes auf verstärkte Ausschüttungen dringen würden, da sie damit rechnen könnten, nach Ablauf von 3 Jahren die Mehrausschüttungen zur freien Verfügung zu erhalten. Um diese Meinung nicht aufkommen zu lassen, sei es zweckmäßig, sowohl bei der Aufteilung des vorhandenen Anleihestocks wie auch für die Zukunft dafür Vorsorge zu treffen, daß die aufgestockten Beträge auf längere Zeit der Verfügung der Gesellschafter entzogen würden. Es werde daher vorgeschlagen, die zur Zeit aufgestockten Wertpapiere dem Reich zu übergeben und den Gesellschaftern dafür Reichsschuldbuchforderungen zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise käme auch das Reich in den Genuß einer einigermaßen ins Gewicht fallenden Gegenleistung für die Verwaltungsarbeit, die mit der Durchführung des Gesetzes für die Finanzverwaltung verbunden sei.

Um die mit der Verwaltung des Stocks verbundenen Arbeiten auf ein Mindestmaß zu begrenzen, sei es erforderlich, von einer Eintragung der Schuldbuchforderungen auf den Namen der einzelnen Gesellschafter abzusehen. Es sei für gleichberechtigte Gesellschafter einer Gesellschaft nur ein Schuldbuchkonto einzurichten, das etwa die Bezeichnung tragen könnte: „Die jeweiligen Gesellschafter der Gesellschaft A“. Nur wenn unterschiedliche Gattungen von Gesellschaftsanteilen ausgegeben wären, könnte die Führung mehrerer Konten für eine Gesellschaft notwendig werden. Die laufenden Erträge aus den Schuldbuchforderungen seien den Gesellschaften zur Verteilung an die jeweiligen Gesellschafter auszuhändigen, die zweckmäßig jeweils mit der zur baren Ausschüttung gelangenden Dividende erfolge. Das bedeutete allerdings, daß der Anspruch an den Stock wie bisher an die Anteile gebunden bliebe.

Über die Ausstattungen der Schuldbuchforderungen würde zweifellos eine Verständigung zu erzielen sein. Man könnte dabei an eine mit 4½% verzinsliche sog. ewige Rente denken, bei der

vermeiden, diesem Zertifikat sofort einen Börsenkurs zu geben und für die Möglichkeit seiner Realisation zu sorgen. Auf diese Weise wäre es vielleicht möglich, die Inanspruchnahme des Kapitalmarkts in engen Grenzen zu halten, d.h. also praktisch, die Auflösung des Kapitalstocks zu verhindern.“ R 2501/6548, Bl. 8–10.

Am 30. 4. 1937 war im *RWiM* der Entw. eines „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Anleihestockgesetzes“ fertiggestellt, das dessen Geltungsdauer schlicht um drei Jahre verlängerte, ohne sich aber auf einen Auszahlungsmodus für die Gesellschafteranteile festzulegen; R 3101/15749/1, Bl. 37–50. Der GesEntw. lag unverändert auch dieser Besprechung zugrunde.

⁷ Lt. Niederschrift des *RWiM* (o. Anm. 1) wünschte RR Bußmann, daß sich künftig „ein größerer Erfolg für die Interessen des Reichs ergeben [müsse]“, als es bisher der Fall gewesen sei.

ein Kündigungsrecht nur dem Reich zustände, oder aber auch eine Tilgungsrente, die mit 3½% zu verzinsen und mit 1% zuzüglich der ersparten Zinsen zu tilgen sei⁸.

MinRat Sperl wies demgegenüber darauf hin, daß § 6 Abs. 1 des Gesetzes gemäß⁹ der Anleihestock nach der Beschlußfassung über die Verteilung des Gewinns für den 1. Jahresabschluß, auf den das Gesetz keine Anwendung mehr findet, unter die *alsdann* gewinnberechtigten Gesellschafter aufzuteilen sei. In Verbindung mit den Bestimmungen über die Geltungsdauer des Gesetzes in § 11¹⁰ müsse man daher davon ausgehen, daß der bisher aufgestockte Betrag den Gesellschaftern unmittelbar zuzuteilen sei. Er glaube kaum, daß Herr Präsident Schacht sich mit dem Vorschlag einverstanden erklären könne, der eine Auslegung des Gesetzes voraussetze, an die der unbefangene Leser nicht habe denken können¹¹.

Reichsbankdirektor Dr. Müller führte dazu aus, daß das Reichsbank-Direktorium dem Vorschlag des RFM den Vorzug gebe. Vor allem sei darin ein wertvoller Hinweis für die zukünftige Ausgestaltung des Gesetzes zu erblicken. Er stellte jedoch zur Erwägung, ob nicht die Auflösung des vorhandenen Stocks mittels Steuergutscheinen erfolgen könne. Er denke dabei an die Schaffung eines neuen Wertpapiers, das, in 5 Abschnitte zerfallend, von den Finanzämtern, verteilt über 5 Jahre, für Steueransprüche in Zahlung zu nehmen sei. Die bisherigen Steuergutscheine¹² hätten sich im Verkehr gut eingeführt. Sie seien in beinahe beliebig kleine Einzelbeträge zu stückeln. Auf diese Weise könne man jedem Gesellschafter ein Papier in die Hand geben. Das Reich hätte dabei den Vorteil, daß es bis zu 5 Jahren zinslos im Genuß der entsprechenden Beträge verbliebe. Die Auswirkung auf den Kapitalmarkt würde günstiger sein als bei Durchführung der Pläne des RWiM, weil die Bindung seiner Ansprüche an die Steuergutscheine für den Gesellschafter unbequemer wäre als die Zuteilung der aufgestockten Wertpapiere oder barer Mittel.

Der *Vertreter des RFM* behielt sich seine Stellungnahme zu diesem Vorschlag vor. Es sei vor allen Dingen zu prüfen, ob die Kassen der Reichsfinanzverwaltung die mit der Einlösung und Verrechnung der Scheine verbundene Arbeit übernehmen könnten.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß auch die Reichsbank eine Änderung der Bestimmungen bei einer Verlängerung des Gesetzes für notwendig und dabei den Vorschlag des RFM für den geeignetsten hält. Das RWiM hat sich insoweit ebenfalls nicht grundsätzlich ablehnend verhalten. Das Verfahren bei der Aufteilung der bereits aufgestockten Beträge wird in erster Linie von der Stellungnahme des Herrn Reichsbankpräsidenten zur Auslegung des § 6 des Gesetzes abhängen, die in den nächsten Tagen eingeholt werden soll.

Zur Verlängerung des Gesetzes wurde vom *RWiM* vorgeschlagen, in dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Anleihestockgesetzes die Wörter „unter die *alsdann* gewinnberechtigten Gesellschafter“ zu streichen und im übrigen die Entscheidung bis zum erneuten Ablauf des Gesetzes hinauszuschieben. Hiergegen wurde vom *Vertreter des RFM* Einspruch erhoben mit dem Hinweis, daß die steuerlichen Bestimmungen, die mit dem Gesetz zu verbinden sind, es nicht gestatte[te]n,

⁸ Das RFM dachte hierbei lt. Niederschrift des RWiM (o. Anm. 1) an einen Tilgungszeitraum von 30 Jahren und regte generell an: „In Zukunft sollten die Zuflüsse aus den Überdividenden direkt dem Reich zufließen und zwar unter unmittelbarer Begründung von Schuldbuchforderungen.“

⁹ § 6 (1) des GesEntw. lautete: „Nach der Beschlußfassung über den Abschluß für das vierte Jahr, auf den das Gesetz Anwendung findet, ist der gesamte Anleihestock unter die *alsdann* gewinnberechtigten Gesellschafter nach den für die Gewinnverteilung geltenden Grundsätzen der Gesellschaft nach näherer Anordnung des Reichswirtschaftsministers aufzuteilen. Gleiches gilt für den Abschluß für das erste Jahr, auf den das Gesetz keine Anwendung mehr findet.“

¹⁰ AnleihestockG § 11: „Das Gesetz gilt für den ersten Jahresabschluß, über den nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes von den zuständigen Gesellschaftsorganen Beschluß gefaßt wird, und für die Abschlüsse der beiden folgenden, einen Zeitraum von mindestens je 12 Monaten umfassenden Geschäftsjahre. [...]“ Gemäß GesEntw. sollte in Satz 1 lediglich das Wort „beiden“ durch „fünf“ ersetzt werden.

¹¹ MR Sperl beharrte lt. Niederschrift des RWiM (o. Anm. 1) darauf, „daß auf jeden Fall die vollen Rechte der Dividendenberechtigten des Jahres 1937 geschützt werden sollten, wie es das Gesetz vorsehe. Wollte man, wie das Reichsfinanzministerium vorschläge, nur die Gesellschaften im Schuldbuch führen als Treuhänderin für die jeweiligen Gesellschafter, so käme das nahezu auf eine Enteignung heraus, welche dem Versprechen entgegenstehe, daß die Gesellschafter den Anleihestock erhalten sollen.“

¹² Aus dem Arbeitsbeschaffungsprogramm der Reg. Papen; s. ARH II/1, Nr. 129 Anm. 4.

das endgültige Schicksal des Stocks einstweilen offenzulassen. Darauf erklärten die *Vertreter des RWiM*, daß in einigen, allerdings weniger gewichtigen Sonderfällen die Verlängerung des Gesetzes bereits jetzt dringlich geworden sei. Sie bäten deshalb zu erwägen, ob nicht das Verlängerungsgesetz beschleunigt in der vorgeschlagenen Fassung verkündet werden könne. Was im einzelnen zu geschehen habe, könne dann in einer Durchführungsverordnung geregelt werden.

Da die Notwendigkeit einer beschleunigten Verlängerung des Gesetzes anzuerkennen ist, kann dem Vorschlag des RWiM vom Standpunkt des RFM aus dann stattgegeben werden, wenn § 4 Abs. 1 u. 2 des Gesetzes gleichzeitig dahin geändert werden, daß die Anlage in Reichsschuldbuchforderungen zwingend vorgeschrieben wird¹³, und wenn gleichzeitig das RWiM die Zusicherung gibt, daß die Ausgestaltung des Gesetzes dem Plan des RFM entsprechend durch eine Durchführungsverordnung alsbald erfolgen soll.

b) Für die Beurteilung der mit dem Gesetz zusammenhängenden Fragen sind die folgenden Zahlen von Interesse, die vom *Vertreter der Dego* genannt wurden. Das gesamte Aufkommen für den Anleihestock beläuft sich zur Zeit auf etwa 78 Mio RM, von denen 40 Mio RM in Gemeindeumschuldungsanleihe[n] und 38 Mio RM in Reichsschatzanweisungen angelegt sind. Aufgebracht wurden die Beträge von etwa 600 Gesellschaften.

c) Gemäß § 3 Satz 2 des Gesetzes darf ein 6% übersteigender Gewinn bis zum gleichen Hundertsatz wie im Vorjahr bar ausgeschüttet werden. Jedoch darf die Barausschüttung 8% nicht übersteigen. Der Begriff „Vorjahr“ ist dabei bei der Handhabung des Gesetzes so ausgelegt worden, daß darunter das der jeweiligen Ausschüttung unmittelbar vorangehende Geschäftsjahr verstanden wurde. Das hatte zur Folge, daß die Gesellschaften in der Lage waren, ihre Barausschüttung nach einer einmaligen Abführung an den Anleihestock über 6% hinaus bis auf 8% zu steigern. Der *Vertreter der Reichsbank* bat, von dieser Auslegung abzugehen und unter „Vorjahr“ das letzte Geschäftsjahr zu verstehen, das vor Verkündung des Gesetzes abgeschlossen wurde. Die *Vertreter des RWiM* sagten eine Prüfung dieses Antrags zu.

Bei der bisherigen Übung, die dem Wortlaut des Gesetzes keinesfalls widerspricht, wird der Wunsch der Reichsbank nur durch eine Änderung des Gesetzes zu erfüllen sein. Dabei ist zu berücksichtigen, daß eine Anzahl von Gesellschaften auf Grund des dargelegten Sachverhalts ihre Barausschüttungen bereits über 6% hinaus gesteigert haben.

d) *Seitens des StdF* wurde im Rahmen der Erörterung der Wunsch nach einer stärkeren steuerlichen Heranziehung derjenigen Körperschaften und Gewerbetreibenden geäußert, die aus der gegenwärtigen Staatskonjunktur besonders große Vorteile ziehen¹⁴. Gedacht war dabei anscheinend an eine Gewinnzuwachssteuer. Der *Vertreter der Reichsbank* hielt die Einführung einer derartigen Steuer ebenfalls für erwünscht. Auch die *Vertreter des RWiM* verhielten sich zustimmend. Der *Vertreter des RFM* hat sich einer Stellungnahme enthalten und dem StdF anheimgestellt, sich unmittelbar mit der zuständigen Abteilung des RFM in Verbindung zu setzen¹⁵.

¹³ § 4 (1) und (2) AnleihestockG schrieben die Festlegung der an die Dego überwiesenen Gewinnanteile in „Anleihen des Reichs“ oder solchen Anleihen vor, „deren Verzinsung von dem Reich gewährleistet ist oder bei denen das Reich die zur Sicherung des Dienstes der Anleihe erforderlichen Beträge dem Anleiheschuldner im Falle eines Verzuges der Aufbringungspflichtigen überweist“.

¹⁴ Lt. Niederschrift des RWiM (o. Anm. 1) fragte RR Bärmann, „was gegen Umgehungen des Anleihestockgesetzes getan werde und ferner, wie die Öffentlichkeit, die häufig gegen die hohen Dividenden der Gesellschaften Stellung nehme, aufgeklärt werden könne, da ja die Möglichkeit der hohen Dividendenausschüttungen ein Erfolg der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik sei“. Auf den Einwand Kohlers, bislang seien kaum Gesetzesumgehungen vorgekommen, konkretisierte Bärmann, „er meine die Umgehung des Anleihestockgesetzes in dem Sinne, daß die Gewinne auch dann erfaßt werden sollten, wenn sie nicht zur Ausschüttung gelangen“.

¹⁵ Vgl. u. Anm. 16. Die in diesem Zusammenhang von der Partei besonders angegriffene Bewertungsfreiheit für kurzlebige Wirtschaftsgüter (vgl. den Art.: „Wer soll die Steuerlast tragen?“ in: DT. VOLKSWIRTSCHAFT Nr. 18/1937, S. 580 f.; Abschrift: R 2/56009, Geh. 1) fiel dann der Einkommensteuernovelle 1938 zum Opfer; hierzu unten Dok. Nr. 207.

II. Die Frage, ob gegen die Aufteilung der im Anleihestock angesammelten Beträge unter Zuhilfenahme von Steuergutscheinen seitens der Finanzverwaltung Bedenken zu erheben sind, wurde mit MinRat Groth und MinRat Dr. Jancke erörtert, die darauf hinwiesen, daß die damit verbundene Belastung der Finanzämter nicht in einem gesunden Verhältnis zu dem in Betracht kommenden Volumen von etwa 80 Mio RM stünde. Es müßten 1000 Finanzämter mit Anweisungen und Musterdrucken versehen werden. Man habe es als eine Erleichterung empfunden, daß die Zeit der alten Steuergutscheine nunmehr bald abgelaufen sei. Bei der starken Anspannung der Arbeitslage der Finanzkassen würde die mit der Einlösung der Scheine verbundene Mehrarbeit nur ungern in Kauf genommen werden. Es wurde darum gebeten, diesen Weg nur zu beschreiten, wenn eine andere Lösung nicht zu finden wäre¹⁶.

[...]¹⁷

B[ayrhofer] 25 [/6] Bus[smann] 24/6

¹⁶ Die Entwicklung ging gleichwohl in diese Richtung. Auf Referentenebene wurde eine umfängl. DVO ausgehandelt, die gleichzeitig mit dem projekt. Gesetz, das nur mehr redakt. Änderungen erfuhr, verkündet werden sollte und die Übernahme der Wertpapiere des Anleihestocks durch das Reich im Tausch gegen unverzinsl., ab 1938 in fünf Jahresraten zur Bezahlung von Reichsteuern einzulösende Steuergutscheine vorsah. Die Mitzeichnung durch das RFM stieß indes auf Schwierigkeiten, wie Sperrl am 1. 11. Schacht berichtete: „Dem Vernehmen nach haben angesehene Mitglieder der Partei ihren Einfluß bei Herrn Staatssekretär Reinhardt dahin geltend zu machen versucht, daß er unter Preisgabe des Anleihestock-Gesetzes im Wege der Steuergesetzgebung die Gewinne der Industrie und des Handels in Zukunft stärker erfassen möchte“. Reinhardt habe diese Forderung zurückgewiesen, lege aber entscheidenden Wert darauf, daß das Reich stärker am Anleihestock beteiligt werde; R 3101/15749/1, Bl. 81. Das RFM forderte nun, die unverzinsl. Steuergutscheine erst vom 1. 4. 1941 ab zur Einlösung freizugeben, was unter Anlegung des üblichen Zinsfußes von 4,5% einer Abwertung auf 77% des Nominalwerts der Kapitaleinlagen gleichkam. Schacht akzeptierte unter der Bedingung, daß die Zinsersparnisse (1938: 4,4 Mio RM) ihm zur Exportförderung überwiesen würden; ebd. Bl. 85 f.; R 2/3298, Bl. 45 f., 66–72, 89.

Die der Rkei daraufhin am 16. 11. zugestellte KabVorl des *Gesetzes zur Änderung des Anleihestockgesetzes* wurde nach Annahme im Umlaufweg von Hitler am 9. 12. 1937 ausgefertigt (RGBl. I S. 1340); noch am selben Tag erging auch die 3. *VO zur Durchführung und Ergänzung des Anleihestockgesetzes* (RGBl. I S. 1341); R 43 II/358b, Bl. 2–5; R 3101/15749/1, Bl. 93–96, 103 ff.; R 2/3298, Bl. 2 ff., 73 ff., 90 ff.; R 22/532, Bl. 184–232. Eine zuvor an Hitler gerichtete anonyme Petition „mehrerer Kleinaktionäre“ aus Berlin vom 4. 12. 1937, welche den aus der Unverzinslichkeit folgenden Verlust eines Viertels ihrer Anlagewerte als „Konfiskation fremden Eigentums“ brandmarkte, verfügte das RWiM unbeantwortet z. d. A.; R 3101/15749/1, Bl. 175 f. Durch VO vom 28. 2. 1939 (RGBl. I S. 363) wurde das AnleihestockG auch in Österreich eingeführt; R 2/3311, Bl. 20 ff. Bald darauf büßte es seine Bedeutung praktisch ein, weil die Kriegssteuergesetze jeden Anreiz zur Gründung neuer Kapitalgesellschaften oder zu Kapitalerhöhungen erstickten.

¹⁷ Vorlage durch MD Berger an andere RFM-Referate z. K., an StS Reinhardt m. d. B. um Genehmigung; mit Paraphe Reinhardts.

Zitierhinweis

Nr. 105 Ressortbesprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 22. Juni 1937, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d105>